

**QUY CHẾ
PHIÊN ĐẤU GIÁ**

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 (sửa đổi, bổ sung năm 2024) và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 13/HDDVDGTS-STC ngày 18/3/2025 giữa Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn và Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng.

Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng ban hành Quy chế phiên đấu giá áp dụng cho phiên đấu giá tài sản ngày 05 tháng 4 năm 2025 như sau:

Điều 1. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm

1. Tài sản đấu giá:

Tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu sung quỹ nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn là 01 xe mô tô, nhãn hiệu: HONDA, số loại: SH, BKS: 12P1-8000, xe cũ đã qua sử dụng...

Tài sản được bán theo hình thức bán theo hiện trạng "có sao bán vậy", bàn giao cho người mua được tài sản theo hiện trạng thực tế. Người tham gia đấu giá có trách nhiệm xem xét về hiện trạng, tình trạng, hồ sơ pháp lý, chất lượng của tài sản... khi đăng ký tham gia đấu giá.

2. Giá khởi điểm: 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng). Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các nghĩa vụ tài chính liên quan đến tài sản và các chi phí khác. Người mua được tài sản phải tự chịu chi phí chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; phải tự chịu chi phí đăng ký, đăng kiểm, phạt nguội, xem tài sản, phí công chứng, di dời, vận chuyển tài sản; phải có nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, lệ phí, tiền phạt (nếu có)... theo quy định của pháp luật và các chi phí khác phát sinh.

Điều 2. Quy định về tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước.

1. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng / 01 hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng).

Người đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định 01 lần bằng tiền mặt tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng. Trường hợp Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng đã tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và viết phiếu thu thì khoản tiền mua hồ sơ đã nộp đăng ký tham gia đấu giá không trả lại. Trường hợp phiên đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền mua hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức phiên đấu giá. Không hoàn trả tiền mua hồ sơ đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật đấu giá trong thời gian tổ chức đấu giá.

2. Tiền đặt trước: 18.000.000 đồng / 01 hồ sơ (Mười tám triệu đồng).

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định.

Trường hợp trước ngày mở phiên đấu giá, có sự thay đổi (về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai) mà người tham gia đấu giá từ chối không tham gia đấu giá tiếp thì Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng hoàn trả tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản từ chối của người tham gia đấu giá.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định, người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi, bổ sung năm 2024).

Chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho người có tài sản đấu giá đối với khoản tiền đặt trước và tiền lãi tính đến ngày nộp (nếu có) của người trúng đấu giá. Đối với người trúng đấu giá, số tiền này được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Người tham gia đấu giá có nghĩa vụ nộp các chi phí liên quan đến khoản tiền đặt trước cho Ngân hàng như chi phí nộp tiền đặt trước, chi phí rút tiền đặt trước, chi phí chuyển tiền đặt trước... và các chi phí hợp lý, hợp lệ khác (nếu có).

Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi, bổ sung năm 2024)

Điều 3. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; xem tài sản và hồ sơ, giấy tờ liên quan đến tài sản; nộp tiền đặt trước; thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá

1. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nộp tiền đặt trước

Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ 07 giờ 30 phút ngày 20/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/4/2025 tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (ô số 47, lô DC 2, đường Đặng Thai Mai, khu N20, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

Thời hạn, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 20/03/2025 đến trước 24 giờ 00 phút ngày 02/4/2025 người đăng ký tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng số 2255555888 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh Lạng Sơn (SHB). Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản

hiển thị trên hệ thống ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng tính đến trước 24 giờ 00 phút ngày 02/4/2025.

Người tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước cho người tham gia đấu giá khác của cùng một cuộc đấu giá; Người tham gia đấu giá chuyển đủ số tiền đặt trước một lần theo quy định, không chấp nhận việc nộp tiền đặt trước trong cùng 01 tài sản thành nhiều lần nộp tiền riêng biệt; Nếu vi phạm sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá, tiền đặt trước được xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau khi nộp tiền đặt trước theo quy định, khách hàng nộp giấy nộp tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng. Trong trường hợp bảo lãnh tại ngân hàng, khách hàng nộp văn bản bảo lãnh cho Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản và hồ sơ, giấy tờ liên quan đến tài sản:

Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng phối hợp với cơ quan có tài sản tổ chức cho người đăng ký tham gia đấu giá xem tài sản từ 07 giờ 30 phút ngày 31/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/4/2025 tại nơi có tài sản - Sở Tài chính (cũ), phố Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ trước, đăng ký với Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng để được hướng dẫn, tổ chức đi xem tài sản.

Thời gian, địa điểm xem hồ sơ, giấy tờ liên quan đến tài sản (trong giờ hành chính): Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng tổ chức cho người đăng ký tham gia đấu giá xem hồ sơ, giấy tờ liên quan đến tài sản từ 07 giờ 30 phút ngày 31/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/4/2025 tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (ô số 47, lô DC 2, đường Đặng Thai Mai, khu N20, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn). Khách hàng có nhu cầu xem hồ sơ, giấy tờ liên quan đến tài sản liên hệ trước, đăng ký với Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng để được hướng dẫn xem hồ sơ, giấy tờ liên quan đến tài sản.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: 11 giờ 00 phút ngày 05/4/2025 tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (ô số 47, lô DC 2, đường Đặng Thai Mai, khu N20, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

Trường hợp nếu chỉ có 01 người đủ điều kiện tham gia đấu giá thì Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng sẽ báo cáo Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn để Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn biết, có hướng xử lý theo quy định và thông báo đến khách hàng tham gia đấu giá.

Điều 4. Hình thức đấu giá, bước giá, phương thức đấu giá và cách thức trả giá

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp, nhiều vòng, công khai giá khởi điểm tài sản.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên; vòng đấu thứ nhất trả từ giá khởi điểm trở lên cộng với tối thiểu một bước giá; giá khởi điểm của vòng tiếp theo là giá đã trả cao nhất của vòng trước liền kề cộng với bước giá đã quy định.

3. Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

4. Cách thức trả giá được quy định cụ thể tại Quy chế cuộc đấu giá này.

Điều 5. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá là cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 (*sửa đổi, bổ sung năm 2024*) và quy định khác của pháp luật có liên quan; không thuộc các đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản năm 2016 (*sửa đổi, bổ sung năm 2024*). Mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá. Mỗi tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.

- Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá có nghĩa vụ về hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nộp cho Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng như sau:

+ Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực của giấy tờ, hồ sơ tham gia đấu giá nộp cho Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng.

+ Cam kết không thuộc đối tượng không được nhận chuyển nhượng, đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật; Cam kết không vi phạm khoản 5 Điều 9 Luật đấu giá tài sản năm 2016 (*sửa đổi, bổ sung năm 2024*); Cam kết không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản năm 2016 (*sửa đổi, bổ sung năm 2024*) và theo quy định tại Quy chế phiên đấu giá.

+ Trường hợp người tham gia đấu giá và người trúng đấu giá cố tình vi phạm thì chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, đề nghị xem xét lại kết quả đấu giá và quản lý, xử lý tiền đặt trước theo quy định của pháp luật.

2. Đối tượng không được tham gia đấu giá

Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật; Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người này;

Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Người đăng ký tham gia đấu giá đến Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá:

+ Đối với cá nhân: Bản sao có chứng thực CCCD/HC còn được lưu hành theo quy định của pháp luật.

+ Đối với tổ chức: Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản sao có chứng thực Giấy phép đăng ký kinh doanh, đã nộp lệ phí môn bài năm 2025; Bản sao có chứng thực CCCD/HC còn được lưu hành theo quy định của pháp luật của người đại diện; Giấy ủy quyền nếu không phải là người đại diện hợp pháp theo quy định và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

+ Phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng phát hành và có đóng dấu của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng.

+ Đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo quy định, những trường hợp không nộp thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải thực hiện đầy đủ những quy định tại Thông báo mời đấu giá tài sản và Quy chế phiên đấu giá của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng ban hành áp dụng đối với tài sản trên.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá và nộp Giấy ủy quyền cho Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng trước khi tổ chức phiên đấu giá. Người được ủy quyền phải là người không có tên trong danh sách khách hàng đăng ký tham gia cuộc đấu giá và chỉ được nhận ủy quyền cho 01 người khách hàng duy nhất tham gia phiên đấu giá.

Điều 6. Thời hạn, phương thức thanh toán, bàn giao tài sản và giấy tờ kèm theo

1. Thời hạn, phương thức thanh toán

Khách hàng trúng đấu giá nộp tiền trúng đấu 01 lần trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn số 3941.0.1062637.00000 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn.

Khách hàng trúng đấu giá cam kết thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 48 Luật Đấu giá tài sản khi mua được tài sản; Thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan đến tài sản và các chi phí khác. Người mua được tài sản phải tự chịu chi phí chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; phải tự chịu chi phí đăng ký, đăng kiểm, phạt nguội, xem tài sản, phí công chứng, di dời, vận chuyển tài sản; phải có nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, lệ phí, tiền phạt (nếu có)... theo quy định của pháp luật và các chi phí khác phát sinh.

Đối với khách hàng trúng đấu giá mà không nộp đủ số tiền mua tài sản 01 lần theo thời hạn quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng đấu giá và khoản tiền đặt trước của khách hàng (đã được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với bên có tài sản) không được trả lại và thuộc về bên có tài sản là Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.

2. Bàn giao tài sản và giấy tờ kèm theo

010
ÔNG
ẤU
TPC
HHT
0N

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày người trúng giá hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn và cơ quan có thẩm quyền bàn giao tài sản đấu giá cùng toàn bộ giấy tờ có liên quan đến tài sản cho người mua được tài sản và chịu trách nhiệm giải quyết tất cả các tranh chấp, các vấn đề liên quan đến việc bàn giao tài sản.

Địa điểm bàn giao tài sản đấu giá: Tại nơi có tài sản - Sở Tài chính (cũ), phố Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Điều 7. Người tham gia đấu giá không được hoàn trả tiền đặt trước nếu vi phạm một trong những quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi, bổ sung năm 2024) như sau:

1. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng. Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, người tham gia đấu giá phải báo cho Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng trước ngày tổ chức phiên đấu giá. Nếu không có lý do chính đáng bất khả kháng thì bị coi như không tham gia phiên đấu giá và bị xử lý khoản tiền đặt trước theo quy định.

2. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi, bổ sung năm 2024):

Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;

Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìu giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá; Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản; Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó; Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

Đe dọa, cưỡng ép Đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

3. Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi, bổ sung năm 2024): “Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt”.

4. Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi, bổ sung năm 2024).

5. Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá

tài sản năm 2016 (sửa đổi, bổ sung năm 2024).

Tiền đặt trước quy định tại Điều này thuộc về người có tài sản đấu giá. Tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật (nếu có) sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

Điều 8. Các quy định cụ thể khi tổ chức phiên đấu giá

1. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá và điều kiện khi vào phòng đấu giá

Điều kiện tổ chức phiên đấu giá: Phải có từ 02 người trở lên đủ điều kiện tham gia đấu giá thì mới đủ điều kiện để tổ chức phiên đấu giá. Trường hợp nếu chỉ có 01 người đủ điều kiện tham gia đấu giá thì không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá.

Người tham gia đấu giá phải có mặt đúng thời gian và địa điểm theo quy định trên.

Chỉ những người có tên trong danh sách đăng ký tham gia đấu giá theo đúng quy định mới được vào phòng đấu giá.

Người tham gia cuộc đấu giá phải xuất trình Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia cuộc đấu giá (nếu có); ngồi đúng vị trí theo hướng dẫn của Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; chỉ được phép mang máy tính chuyên nghiệp vào phòng đấu giá

2. Quy định phiếu trả giá hợp lệ và phiếu trả giá không hợp lệ

* Phiếu trả giá hợp lệ phải đáp ứng điều kiện sau:

Phiếu theo mẫu quy định do Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng phát hành có đóng dấu của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng và có chữ ký của người tham gia đấu giá.

Phiếu trả giá phải được người tham gia đấu giá ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu phiếu.

Phiếu trả giá phải trả giá lên, số tiền bằng số và bằng chữ ghi trong phiếu trả giá phải ghi đầy đủ, chính xác và thống nhất.

Phiếu trả giá phải ghi bằng một màu mực (Không ghi phiếu trả giá bằng mực đỏ, không ghi phiếu trả giá bằng bút chì).

* Phiếu trả giá không hợp lệ:

Phiếu trả giá không đáp ứng đủ các điều kiện quy định về Phiếu trả giá hợp lệ của Quy chế này là phiếu trả giá không hợp lệ

3. Phát phiếu đấu giá, cách thức trả giá

* Chỉ những người có tên trong danh sách đăng ký tham gia đấu giá theo đúng quy định tại Quy chế này mới được trả giá.

Đấu giá viên giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; đọc Quy chế phiên đấu giá, giới thiệu từng tài sản đấu giá; nhắc lại mức giá khởi điểm; thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, phát số cho người tham gia đấu giá, hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá; người tham gia đấu giá ghi phiếu trả giá theo đúng hướng dẫn của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá.

TY
IA
NH
NG
LAP

Người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Hết thời gian ghi phiếu, người tham gia đấu giá trực tiếp bỏ phiếu vào thùng phiếu; đấu giá viên kiểm đếm và công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá; trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân thì chỉ cần công bố giá trả cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá

* Thu phiếu, kiểm tra phiếu và công bố người trúng giá:

Sau khi thu hết các phiếu đã phát và có giá đã trả của người tham gia đấu giá, Đấu giá viên công bố giá cao nhất đã trả của vòng đấu giá đó và đề nghị người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá cho vòng tiếp theo. Vòng đấu thứ nhất trả từ giá khởi điểm cộng thêm tối thiểu một bước giá, giá khởi điểm của vòng tiếp theo là giá cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề cộng với bước giá đã quy định. Sau khi Đấu giá viên công bố giá đã trả cao nhất của vòng trước và giá khởi điểm của vòng tiếp theo 02 lần, mỗi lần cách nhau 30 giây thì người tham gia đấu giá phải thông báo có hoặc không tham gia đấu giá vòng tiếp theo.

Phiên đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá.

Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên phát phiếu trả giá cho người đó; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

* Rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận:

Tại phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó. Người rút lại giá đã trả hoặc rút lại giá đã chấp nhận bị truất quyền tham gia cuộc đấu giá và không được hoàn trả khoản tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước này thuộc về người có tài sản bán đấu giá.

* Từ chối kết quả trúng đấu giá:

Sau khi đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại cuộc đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Người từ chối kết quả trúng đấu giá không được hoàn trả khoản tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước này thuộc về người có tài sản bán đấu giá. Trong trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá mà có từ hai người trở lên cùng trả giá liền kề, nếu giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua thì đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá liền kề để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu có người trả giá liền kề cao nhất

không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người muốn trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

Điều 9. Các trường hợp người tham gia đấu giá bị truất quyền tham gia đấu giá

Đến muộn khi phiên đấu giá đã bắt đầu.

Có mặt tại phiên đấu giá nhưng không trả giá, phiếu trả giá không hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.

Trao đổi với người tham gia đấu giá khác, sử dụng điện thoại di động, sử dụng bộ đàm, quay phim, chụp ảnh, ghi âm, đi lại tự do, bàn bạc trao đổi trong phiên đấu giá, tự ý bỏ ra ngoài khi phiên đấu giá chưa kết thúc... mà Đấu giá viên đã nhắc nhở 02 lần.

Người đã trả giá cao nhất nhưng rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá.

Vi phạm quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi, bổ sung năm 2024) và quy định của Quy chế này.

Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá và đại biểu tham dự giám sát phiên đấu giá xử lý các trường hợp nêu trên; khoản tiền đặt trước được xử lý theo quy định của pháp luật; tiếp tục tổ chức đấu giá hoặc quyết định dừng phiên đấu giá khi cần thiết.

Điều 10. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ áp dụng cho tài sản đấu giá nêu trên. Mọi sửa đổi, bổ sung trong quy chế này sẽ được thực hiện bằng văn bản. Lãnh đạo Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng, Đấu giá viên, nhân viên thực hiện phiên đấu giá, các thành viên tham dự phiên đấu giá và người tham gia phiên đấu giá có trách nhiệm thực hiện quy chế này/.

Nơi nhận:

- Niêm yết tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng;
- Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài chính (cũ), phố Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;
- Như Điều 10;
- Lưu VT, HSDG.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thu Hằng